



سياسة الاستثمار

الإصدار الأول

2026



الشفافية



النزاهة



الاحترافية



info@atharq.org



+966 55 719 5594



منطقة مكة المكرمة - مدينة جدة

سياسة الاستثمار

❖ مقدمة

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار عام ومنضبط لاستثمار فائض أموال جمعية أثر القيم، متى وجد فائض غير مقيد يسمح بذلك، وبما يحقق الاستدامة المالية للجمعية ويدعم قدرتها على تنفيذ برامجها وأنشطتها، مع المحافظة على أموالها ومواردها وتجنب المخاطر غير المقبولة.

ولا تعني هذه السياسة وجود استثمارات قائمة لدى الجمعية، ولا تعد تفويضًا بالدخول في أي استثمار، وإنما تحدد الضوابط العامة التي يجب مراعاتها قبل أي قرار استثماري، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

❖ المرجعية

تستند هذه السياسة إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وقواعد الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واللائحة الأساسية للجمعية، واللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة لدى الجمعية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وتطبق هذه السياسة بما لا يتعارض مع الاختصاصات النظامية للجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ولا تنشئ صلاحيات استثمارية مستقلة خلافاً لما تقرره الأنظمة واللوائح المعتمدة.

❖ نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على أي توجه أو قرار أو خطة تتعلق باستثمار فائض أموال جمعية أثر القيم أو توظيفه في مشروع أو أصل أو وعاء أو فرصة استثمارية.

ولا تطبق هذه السياسة على الأموال المقيدة لغرض محدد، أو التبرعات المشروطة، أو الأموال المخصصة لبرامج أو أنشطة أو التزامات قائمة، إلا إذا أجازت الأنظمة وشروط المتبرع أو المانح ذلك، واستكملت الموافقات اللازمة.

ولا يعد حفظ أموال الجمعية في حساباتها البنكية الرسمية أو إدارتها لتلبية الالتزامات التشغيلية استثماراً بالمعنى المقصود في هذه السياسة.

مادة (١). التعريفات

الجمعية: جمعية أثر القيم.

الاستثمار: توظيف فائض أموال الجمعية غير المقيدة في مجال أو وعاء أو مشروع أو أصل يهدف إلى تحقيق عائد أو منفعة مالية مستدامة، وفق الأنظمة والموافقات اللازمة.

فائض الأموال: الأموال المتاحة بعد استبعاد الالتزامات القائمة والمتوقعة، والمبالغ المقيدة، والمبالغ اللازمة لتشغيل الجمعية وبرامجها وأنشطتها خلال مدة مناسبة.

الأموال المقيدة: الأموال أو التبرعات أو المنح التي خصصت لغرض أو برنامج أو نشاط أو فئة أو مدة محددة.

الخطة الاستثمارية: وثيقة أو تصور يوضح مجال الاستثمار المقترح، ومبلغه، ومصدر تمويله، وأثره، ومخاطره، والعائد المتوقع منه، وطريقة متابعته أو التخارج منه.

دراسة الجدوى: دراسة مناسبة لطبيعة الاستثمار وحجمه، تتناول الجوانب المالية والنظامية والتشغيلية والمخاطر والعائد المتوقع.

المخاطر الاستثمارية: احتمالات الخسارة أو انخفاض العائد أو ضعف السيولة أو التعرض لمخالفة نظامية أو ضرر سمعي أو تشغيلي بسبب الاستثمار.

مادة (٢). المبادئ العامة

تلتزم الجمعية عند النظر في أي استثمار بالمبادئ الآتية:

١. عدم الدخول في أي استثمار إلا من فائض أموال غير مقيد.
٢. عدم التأثير على التزامات الجمعية وبرامجها وأنشطتها الأساسية.
٣. الالتزام باختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفق الأنظمة.
٤. استكمال الموافقات النظامية اللازمة قبل أي استثمار فعلي.
٥. تجنب المضاربات المالية أو الاستثمارات عالية المخاطر.
٦. مراعاة المحافظة على رأس المال بقدر الإمكان.

٧. توافق الاستثمار مع أهداف الجمعية وقيمتها وسمعتها.
٨. الإفصاح عن أي تعارض مصالح ومعالجته قبل اتخاذ القرار.
٩. توثيق القرارات والمستندات والدراسات المتعلقة بالاستثمار.
١٠. متابعة الاستثمار وقياس أثره وعائده ومخاطره بصورة مناسبة.

مادة (٣). ضوابط أموال الاستثمار

لا يجوز تخصيص أي مبلغ للاستثمار إلا بعد التحقق من الآتي:

١. أن يكون المبلغ من فائض أموال الجمعية غير المقيدة.
٢. ألا يكون المبلغ مخصصاً لبرنامج أو نشاط أو التزام قائم.
٣. ألا يكون مرتبطاً بشرط متبرع أو مانح يمنع الاستثمار أو يحدد وجهاً آخر للاستخدام.
٤. ألا يؤثر الاستثمار على السيولة اللازمة لتشغيل الجمعية والوفاء بالتزاماتها.
٥. أن يكون الاستثمار متوافقاً مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
٦. أن يعتمد الاستثمار من الجهة المختصة نظاماً قبل البدء فيه.

ولا يجوز استخدام الأموال المقيدة أو أموال البرامج أو التبرعات المشروطة في الاستثمار إلا وفق الأنظمة والتعليمات، وبعد استكمال الموافقات اللازمة من صاحب الحق أو الجهة المختصة متى كانت مطلوبة.

مادة (٤). مجالات الاستثمار

يجوز للجمعية، عند توفر فائض غير مقيد وبعد استكمال الموافقات اللازمة، النظر في المجالات الاستثمارية المأذون بها نظاماً، وبما يتوافق مع أهداف الجمعية ومصلحتها.

ويشمل ذلك، بحسب ما تجيزه الأنظمة واللوائح والموافقات اللازمة، الاستثمار في أصول أو مشروعات أو أدوات أو كيانات أو مجالات تحقق عائداً مناسباً ومستوى مخاطر مقبولاً.

ولا تدخل الجمعية في أي مجال استثماري لا تفهم طبيعته أو مخاطره أو التزاماته، أو يصعب عليها متابعته، أو قد يضر بسمعتها أو حيادها أو أهدافها.

مادة (٥). الاستثمارات المحظورة أو غير المقبولة

يحظر على الجمعية الدخول في أي استثمار من الحالات الآتية:

١. الاستثمار من أموال مقيدة أو مشروطة دون مسوغ نظامي وموافقة لازمة.
٢. المضاربات المالية أو الاستثمارات عالية المخاطر.
٣. الاستثمار في مجالات تخالف الأنظمة أو القيم أو أهداف الجمعية.
٤. الاستثمار الذي يترتب عليه التزام مالي لا تستطيع الجمعية الوفاء به.
٥. الاستثمار الذي يؤدي إلى تعارض مصالح غير معالج.
٦. الاستثمار في جهات أو تعاملات غير واضحة المصدر أو الملكية أو الغرض.
٧. الاستثمار الذي يتطلب إدارة تشغيلية أو فنية لا تملك الجمعية القدرة على متابعتها.
٨. الاستثمار الذي قد يعرض الجمعية لمخاطر غسل أموال أو تمويل إرهاب أو ضرر سمعي.
٩. أي استثمار لا تتوفر له دراسة أو مبررات كافية بحسب حجمه وطبيعته.

مادة (٦). دراسة الاستثمار

لا يجوز عرض أي استثمار للاعتماد إلا بعد إعداد دراسة مناسبة لطبيعته وحجمه ومخاطره. ويجوز أن تتضمن الدراسة، بحسب الحاجة، ما يأتي:

١. وصف الاستثمار المقترح.
٢. مبلغ الاستثمار ومصدر تمويله.
٣. بيان أن المبلغ من فائض غير مقيد.
٤. العائد المتوقع ومدى واقعيته.
٥. مدة الاستثمار.
٦. مستوى المخاطر.
٧. أثر الاستثمار على سيولة الجمعية وبرامجها.

٨. المتطلبات النظامية أو التعاقدية.

٩. وجود أو عدم وجود تعارض مصالح.

١٠. آلية المتابعة والتقييم.

١١. خيار التخارج أو إنهاء الاستثمار عند الحاجة.

١٢. رأي مالي أو قانوني أو فني عند الحاجة.

وتكون درجة تفصيل الدراسة متناسبة مع حجم الاستثمار وطبيعته، ولا يلزم إعداد دراسة مطولة للاستثمارات منخفضة القيمة أو محدودة المخاطر، متى كان التوثيق كافيًا لاتخاذ قرار رشيد.

مادة (٧). الاعتماد والصلاحيات

يعتمد مجلس الإدارة مشروع سياسة الاستثمار أو قواعد استثمار فائض الأموال، ويرفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها وفق الأنظمة.

ولا تدخل الجمعية في أي استثمار أو توظيف لفائض أموالها إلا بعد تحقق وجود فائض غير مقيد، وإعداد دراسة مناسبة، واعتماد الجمعية العمومية أو من تفوضه وفق الأنظمة، واستكمال أي موافقات نظامية لازمة بحسب طبيعة الاستثمار.

وتخضع القرارات الاستثمارية الجوهرية، مثل شراء أو بيع أو رهن الأصول والعقارات، أو تأسيس كيانات تجارية أو استثمارية أو وقفية أو المشاركة فيها، أو الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية، أو الاستثمار في الأوراق المالية، للاختصاصات والموافقات النظامية المقررة لكل حالة.

ولا يعد اعتماد هذه السياسة تفويضًا لمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بالدخول في استثمار فعلي دون استكمال الموافقات اللازمة.

مادة (٨). دور مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة ما يأتي:

١. إعداد أو اقتراح سياسة الاستثمار أو قواعد استثمار فائض الأموال.

٢. دراسة الفرص الاستثمارية التي قد تحقق مصلحة الجمعية.

٣. التحقق من وجود فائض غير مقيد قبل التوصية بأي استثمار.

٤. التأكد من وجود دراسة مناسبة للمخاطر والجدوى.
٥. رفع ما يلزم للجمعية العمومية لاعتماده متى كان ذلك مطلوباً نظاماً.
٦. متابعة الاستثمارات المعتمدة والتأكد من سلامة إدارتها.
٧. اتخاذ ما يلزم لحماية أموال الجمعية عند ظهور مخاطر أو خسائر أو تعثر.
٨. إطلاع الجمعية العمومية على نتائج الاستثمارات وفق ما تقتضيه الأنظمة أو الحاجة.

مادة (٩). دور الإدارة التنفيذية

تتولى الإدارة التنفيذية، في حدود ما يعتمد لها، ما يأتي:

١. جمع البيانات الأولية عن الفرص الاستثمارية عند تكليفها بذلك.
٢. التنسيق لإعداد الدراسات أو المذكرات اللازمة.
٣. التأكد من توفر المستندات والبيانات المالية المتعلقة بالاستثمار.
٤. تنفيذ القرارات المعتمدة دون تجاوز للصلاحيات.
٥. متابعة الالتزامات والمواعيد والتقارير المتعلقة بالاستثمار.
٦. رفع أي مخاطر أو ملاحظات جوهرية إلى مجلس الإدارة.
٧. حفظ مستندات الاستثمار بطريقة منظمة وقابلة للمراجعة.

ولا يجوز للإدارة التنفيذية الدخول في أي التزام استثماري أو تعاقدية قبل صدور الاعتماد اللازم من الجهة المختصة.

مادة (١٠). تعارض المصالح

يلتزم كل من يشارك في دراسة أو تقييم أو اعتماد أو تنفيذ أي استثمار بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأحد ذوي العلاقة به في الاستثمار أو الجهة أو العقد أو الأصل محل الاستثمار.

ولا يجوز لصاحب المصلحة المشاركة في المناقشة أو التصويت أو التوصية أو التنفيذ المتعلق بالاستثمار إلا بالقدر الذي تسمح به الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وتوثق الإفصاحات والمعالجات ذات العلاقة بالاستثمار ضمن مستندات القرار.

مادة (١١). إدارة المخاطر الاستثمارية

تراعي الجمعية عند النظر في أي استثمار المخاطر المحتملة، ومن ذلك:

١. مخاطر فقدان جزء من رأس المال.
 ٢. مخاطر ضعف العائد أو عدم تحققه.
 ٣. مخاطر انخفاض السيولة.
 ٤. المخاطر النظامية أو التعاقدية.
 ٥. مخاطر السمعة.
 ٦. مخاطر تعارض المصالح.
 ٧. مخاطر الاعتماد على طرف واحد.
 ٨. مخاطر عدم القدرة على المتابعة أو الإدارة.
 ٩. مخاطر الاشتباه أو عدم وضوح مصدر الأموال أو الأطراف.
- وتتعامل الجمعية مع المخاطر الاستثمارية وفق مستوى أثرها، ولها رفض الاستثمار أو تأجيله أو طلب دراسة إضافية أو تعديل شروطه أو رفعه لصاحب الاختصاص.

مادة (١٢). متابعة الاستثمار والتقارير

تتابع الجمعية الاستثمارات المعتمدة بحسب طبيعتها وحجمها ومخاطرها، ويجوز أن تشمل المتابعة ما يأتي:

١. العائد المتحقق مقارنة بالعائد المتوقع.
٢. سلامة رأس المال أو الأصل المستثمر.
٣. الالتزامات المالية أو التعاقدية.
٤. المخاطر أو التغيرات المؤثرة.
٥. أثر الاستثمار على سيولة الجمعية.

٦. الحاجة إلى الاستمرار أو التعديل أو التخرج.

٧. أي مخالفات أو ملاحظات جوهرية.

وترفع تقارير مختصرة إلى مجلس الإدارة عند الحاجة، وتعرض النتائج على الجمعية العمومية متى كان ذلك مطلوباً أو مناسباً.

مادة (١٣). عوائد الاستثمار

تستخدم عوائد الاستثمار، إن وجدت، في دعم أهداف الجمعية وبرامجها وأنشطتها واستدامتها المالية، وفق الموازنة والخطط والقرارات المعتمدة.

ولا يجوز توزيع أي عوائد أو منافع استثمارية على أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين أو أعضاء الجمعية العمومية أو أي طرف آخر خارج ما تجيزه الأنظمة واللوائح والعقود المعتمدة.

وتثبت عوائد الاستثمار محاسبياً وفق الإجراءات المالية المعتمدة.

مادة (١٤). الخسائر أو تعثر الاستثمار

عند تحقق خسارة أو ظهور مؤشرات تعثر أو ضعف في الاستثمار، ترفع الإدارة التنفيذية أو الجهة المختصة الأمر إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز أن تشمل المعالجة:

١. إيقاف ضخ أي مبالغ إضافية.

٢. طلب مراجعة أو رأي مختص.

٣. تعديل خطة الاستثمار متى كان ذلك جائزاً.

٤. التخرج أو البيع أو الإنهاء وفق الصلاحيات النظامية.

٥. رفع الحالة للجمعية العمومية أو الجهة المختصة متى كان ذلك لازماً.

٦. إثبات الأثر المالي محاسبياً وفق الإجراءات المعتمدة.

ولا يجوز معالجة خسائر استثمارية باستخدام أموال مقيدة أو مشروطة إلا إذا كان ذلك جائزاً نظاماً ووفق موافقات معتبرة.

مادة (١٥). التخرج من الاستثمار

يجوز للجمعية التخرج من الاستثمار أو إنهاؤه أو عدم تجديده متى رأت أن ذلك يحقق مصلحتها، وبخاصة في الحالات الآتية:

١. ضعف العائد أو عدم تحققه.
 ٢. ارتفاع مستوى المخاطر.
 ٣. الحاجة إلى السيولة.
 ٤. مخالفة الاستثمار لأهداف الجمعية أو أنظمتها.
 ٥. ظهور تعارض مصالح أو ملاحظات جوهرية.
 ٦. وجود فرصة أفضل أو حاجة تشغيلية أكثر أولوية.
 ٧. صدور توجيه من الجمعية العمومية أو الجهة المختصة.
- ويتم التخرج وفق الصلاحيات والموافقات النظامية اللازمة، وبما يحفظ حقوق الجمعية.

مادة (١٦). التوثيق والحفظ

تحفظ الجمعية جميع المستندات المتعلقة بالاستثمار ورقياً أو إلكترونياً، بحسب طبيعة الاستثمار، ومن ذلك:

١. الدراسة أو المذكرة الاستثمارية.
٢. محاضر وتوصيات مجلس الإدارة.
٣. قرارات الجمعية العمومية أو التفويضات ذات العلاقة.
٤. العقود والاتفاقيات.
٥. الإفصاحات المتعلقة بتعارض المصالح.
٦. التقارير المالية أو الدورية.
٧. مستندات العوائد أو الخسائر.
٨. مستندات التخرج أو الإنهاء.

٩. أي موافقات نظامية أو مراسلات ذات علاقة.

وتحفظ الوثائق وفق مدد الحفظ والإجراءات المعتمدة لدى الجمعية.

مادة (١٧). الشفافية والإفصاح

تفصح الجمعية عن استثماراتها ونتائجها بالقدر الذي تتطلبه الأنظمة والتعليمات والحوكمة، وبما لا يخل بسرية العقود أو البيانات المالية أو مصالح الجمعية.

ويجوز نشر القرارات أو المعلومات العامة المتعلقة بالاستثمار متى كان ذلك مطلوباً نظاماً أو مناسباً لتعزيز الشفافية، دون إفصاح مغل أو مضلل.

مادة (١٨). المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة عند الحاجة، أو عند صدور تحديثات نظامية أو تنظيمية ذات علاقة، أو عند تغير وضع الجمعية المالي أو الاستثماري، على أن تعتمد التحديثات الجوهرية من الجمعية العمومية وفق الأنظمة.

اعتمد مجلس إدارة جمعية أثر القيم هذه الوثيقة ضمن السياسات واللوائح والوثائق التنظيمية الواردة في القائمة المرفقة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث، المنعقد بتاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٨ هـ، الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٦ م، بموجب قرار المجلس رقم (٤) المتخذ بالإجماع، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها، وتعد مرجعاً معتمداً في نطاق موضوعها، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات واللائحة الأساسية للجمعية.

